

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יוסף טייב
אברהם בצלאל
אוריאל בוסו

פ/25/1439

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת הפעלת רכב ציבורי בימי מנוחה), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 71. בפקודת התעבורה¹, בסעיף 71(א7), במקום "אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בקו שירות" יבוא "רכב ציבורי בימי מנוחה, ובכלל זה לעניין הפעלת רכבל."

דבר הסבר

בהתאם לפקודת התעבורה, שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוסמך להתקין תקנות לעניין איסור הפעלת אוטובוס ציבורי בימי מנוחה בקו שירות. בהתקנת התקנות על השר להתחשב במסורת ישראל בכל הנוגע לאיסור תנועת כלי רכב בימי המנוחה.

בהצעת חוק זו מוצע להרחיב את סמכות השר כך שהוא יהיה רשאי לקבוע הוראות לגבי הפעלת תחבורה ציבורית בימי מנוחה בנוגע לכל סוגי הרכבים הציבוריים, לרבות רכבת ורכבל, ולא רק לגבי אוטובוס. לפיכך, מוצע להחליף את המונח "אוטובוס ציבורי" ב"רכב ציבורי" וכן להסמיך את השר לאסור הפעלת רכבל.

תיקון זה יעגן בחקיקה את הסטטוס קוו בהתאם לסיכומים ערב הקמת ממשלת ישראל הראשונה בשנת תש"ט.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת משה אבוטבול וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2520).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)

¹ דיני מדינת ישראל, חוברת 7, עמ' 173.